

**ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ FLEEQUID®**

Оглавление



1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1
2. ПРЕДМЕТ	2
3. РОЛЬ FLEEQUID	3
4. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ	3
5. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА И ОТПРАВИТЕЛЯ	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТАВКИ (ПЕРЕГОНА)	5
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖИ И АВАНСЫ	7
8. СРОКИ ДОСТАВКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	8
9. СТРАХОВАНИЕ	9
10. Право удержания и права на имущество должника	9
11. Претензии и урегулирование споров	10
12. Обстоятельства непреодолимой силы	11
13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	12
14. Односторонние изменения Типовых условий	12
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЯЗЫК И ЮРИСДИКЦИЯ	13
16. Обмен корреспонденцией	13

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В дополнение к другим определениям, приведенным в «Общих условиях», с которыми можно ознакомиться по ссылке (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>), которые регулируют деятельность платформы Marketplace Fleequid и которые для целей настоящих «Типовых условий» следует считать включёнными в настоящий документ, приведенные ниже термины имеют следующие значения:

а) **«Типовые условия транспортной экспедиции»** или **«ТУТЭ»**: настоящие Типовые условия, которые регулируют и регламентируют условия предоставления услуги доставки (перегона) транспортных средств, предлагаемой Fleequid широкому кругу Пользователей. Какие положения настоящих Типовых условий транспортной экспедиции, любых иных Типовых условий и/или Особых условий проведения аукциона и/или отдельных договоров, а также Общих условий платформы Marketplace Fleequid, имеют преимущественную силу, регулируется Общими условиями.

б) **«Договор транспортной экспедиции»**: договор, по которому Перевозчик обязуется за вознаграждение переместить одно или несколько транспортных средств из одного места в другое, принимая на себя ответственность за их сохранность и передачу в согласованном месте, в согласованные сроки и согласованным способом. Договор транспортной экспедиции может быть заключен Экспедитором от имени и за счёт Клиента и может предусматривать, помимо осуществления доставки (перегона), выполнение вспомогательных операций, необходимых для надлежащего его исполнения.

с) **«Клиент (Доверитель)»**: Пользователь, как Покупатель, так и Продавец, который в рамках подготовительных мероприятий по проведению аукциона или после присуждения транспортного средства на платформе Marketplace Fleequid даёт экспедиторское поручение для заключения Договора транспортной экспедиции и/или для выполнения одного или нескольких дополнительных видов деятельности.

д) **«Отправитель»**: лицо, которое в рамках Договора транспортной экспедиции, заключённого с Экспедитором, официально указано в качестве отправителя или грузоотправителя транспортного средства, и отвечает за передачу транспортного средства Перевозчику для осуществления доставки (перегона).

е) **«Экспедитор»**: лицо, уполномоченное соответствующим экспедиторским поручением на заключение договора транспортной экспедиции и/или выполнение одной или нескольких вспомогательных операций. В данном случае под таковым в основном подразумевается платформа Fleequid ООО Adorea S.r.l. с юридическим адресом: ул. Бидзароне (Via Bizzarone), 43 – 22077 Ольджате-Комаско (Комо), идентификационным номером плательщика НДС 04114790134, зарегистрированное в Торговом реестре г. Комо под номером 420825, адрес электронной почты info@fleequid.com, владелец торговой марки Fleequid®. Термин может также относиться к другим юридическим лицам, аффилированным с ООО Adorea S.r.l. или им назначенным

для купли-продажи транспортных средств, которые будут указаны и назначены в Общих условиях.

ф) **«Перевозчик»**: лицо, которое непосредственно осуществляет, полностью или частично, доставку (перегон), или явным образом берёт на себя обязательства по её осуществлению по отдельному соглашению. По Договору транспортной экспедиции Перевозчик обязуется за вознаграждение переместить транспортные средства из одного места в другое, принимая на себя ответственность за их сохранность и доставку в согласованное место, согласованные сроки и согласованным способом.

2. Предмет.

2.1 Настоящие Типовые условия транспортной экспедиции («ТУТЭ») регулируют

терминологию, методы и условия, применяемые к услугам по транспортной экспедиции транспортных средств, предлагаемым Fleequid на собственной платформе Marketplace Пользователям, имеющим статус Клиента, как Покупателя, так и Продавца, а также отношения между Клиентом, Экспедитором, Перевозчиком, Отправителем и любой другой стороной, участвующей в исполнении доставки (перегона).

2.2 Настоящие Типовые условия применяются ко всем видам деятельности по организации, управлению и осуществлению доставки (перегона) транспортных средств, включая любые вспомогательные и дополнительные операции, выполняемые Экспедитором за счёт Клиента, как предусмотрено в соответствующем Договоре транспортной экспедиции.

2.3 Настоящие Типовые условия являются неотъемлемой частью Общих условий платформы Marketplace Fleequid, положения которых, явным образом в них не регулируемые, должны пониматься как включённые в них путём отсылки. В случае противоречия между Общими условиями и настоящими Типовыми условиями, последние имеют преимущественную силу, если иное особо не согласовано Сторонами в письменной форме.

2.4 Принятие настоящих Типовых условий транспортной экспедиции («ТУТЭ») Пользователем является необходимым для того, чтобы воспользоваться услугами транспортной экспедиции через платформу Marketplace Fleequid, и подразумевает, если Пользователь этого ещё не сделал, полное ознакомление и принятие Пользователем также Общих условий платформы Marketplace Fleequid.

3. Роль FLEEQUID.

3.1 Fleequid действует исключительно в качестве экспедитора в соответствии со ст. 1737 и последующими ГК, принимая экспедиторское поручение для заключения Договора транспортной экспедиции и/или выполнения вспомогательных операций.

3.2 Fleequid ни в коем случае не выступает в качестве Перевозчика и не осуществляет непосредственно доставку (перегон) транспортных средств собственными силами или персоналом. Непосредственное исполнение доставки (перегона) поручается сторонним Перевозчикам, выбранным и уполномоченным платформой Fleequid.

3.3 Клиент признаёт и соглашается с тем, что Fleequid действует исключительно в качестве организатора доставки (перегона) и что вся ответственность, связанная с непосредственным её осуществлением, возлагается исключительно на уполномоченного Перевозчика.

4. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ.

4.1 Поручение на осуществление транспортной экспедиции считается переданной платформе Fleequid, выступающей в качестве Экспедитора, с момента принятия Пользователем настоящих Типовых условий с момента подтверждения заказа услуги транспортной экспедиции через платформу Fleequid Marketplace или любым иным способом в письменной форме.

4.2 Fleequid оставляет за собой право отказать в приёме поручений на оказание услуг транспортной экспедиции в отношении транспортных средств или товаров, не соответствующих действующим нормам, без необходимой документации или имеющих характеристики, делающие перемещение и доставку (перегон) невозможными или небезопасными, а также в том случае, если Клиент или Отправитель не сообщит необходимой информации или предоставит её не в полном объёме.

4.3 Если иное не согласовано в письменной форме, Fleequid не принимает поручения, относящиеся к транспортным средствам, классифицируемым как опасные в соответствии с действующими нормами, или к другим категориям грузов, требующим особых условий перевозки.

4.4 Принятие поручения даёт Fleequid право поручать фактическое исполнение доставки (перегона) одному или нескольким сторонним Перевозчикам, выбранным в соответствии с критериями профессионализма и надёжности, при этом Fleequid исключает любую ответственность за непосредственное исполнение доставки (перегона), которая остаётся на уполномоченном Перевозчике.

4.5 Если после принятия поручения возникнут обстоятельства, делающие исполнение доставки (перегона) невозможным, опасным или не соответствующим настоящим Типовым условиям, Fleequid может расторгнуть договор или принять наиболее подходящие меры по хранению, хранению или возврату транспортных средств, возложив на Клиента соответствующие расходы.

5. Обязанности и заявления Клиента и Отправителя.

5.1 Клиент и Отправитель гарантируют достоверность, полноту и актуальность всей предоставленной Fleequid через Marketplace или иными письменными способами информации, данных и документов, а именно:

- a) данных технических паспортов и документов транспортных средств, включая номерной знак, марку, модель, год регистрации, пробег, износ, любые повреждения и любую другую запрашиваемую информацию;
- b) доступность и готовность транспортного средства к отправке и доставке;
- c) любые особенности, которые могут повлиять на перемещение, погрузку, разгрузку или перевозку (например, неисправность транспортных средств, негабаритные размеры, наличие принадлежностей или специального оборудования и т. д.).

5.2 Клиент и Отправитель заявляют, что транспортные средства, переданные для доставки (перегона), соответствуют действующим нормам, пригодны для коммерческого оборота и доставки (перегона), и не подпадают под категории товаров, исключенных в соответствии с настоящими Типовыми условиями и Общими условиями Fleequid (например, транспортные средства незаконного происхождения, подлежащие административному аресту, не имеющие обязательной документации и т. д.), если иное не согласовано в письменной форме.

5.3 Клиент и Отправитель обязуются:

- a) подготовить транспортные средства к вывозу в соответствии с инструкциями, полученными через платформу Marketplace Fleequid, и обеспечить присутствие уполномоченного персонала для передачи ТС Перевозчику;
- b) незамедлительно предоставлять любую дополнительную информацию или документы, запрашиваемые Fleequid, Перевозчиком или компетентными органами для исполнения доставки (перегона), включая любые разрешения, доверенности, подтверждения выполнения таможенных или административных формальностей;
- c) заблаговременно уведомлять о любых обстоятельствах, которые могут привести к рискам, эксплуатационным трудностям или дополнительным расходам (например, ограниченный доступ, особые часы работы, необходимость специальных средств и т.

д.).

5.4 Клиент и Отправитель несут ответственность за любой ущерб, расходы, штрафы, издержки или затраты, которые могут возникнуть в результате:

- а) непредоставления или предоставления недостоверной или неполной информации;
- б) неподготовленности или недостаточной подготовки транспортного средства к перегону, включая случаи, когда транспортное средство либо не предоставляется в согласованные сроки и согласованными способами, либо не пригодно для движения своим ходом (например, из-за отсутствия моторного масла, неисправности бортовых систем, условий, препятствующих безопасной перевозке);
- с) нарушения любого закона, постановления или настоящих Типовых условий и Общих условий Fleequid.

5.5 В случае, если Отправитель не предоставит транспортное средство в согласованные сроки и согласованным способом, или если транспортное средство будет признано непригодным для перегона по причинам, зависящим от Отправителя (например, механические неисправности, несоблюдение минимальных требований безопасности, условия, препятствующие погрузке или перемещению), Клиент будет обязан выплатить Fleequid фиксированный штраф в размере 250,00 евро, в дополнение к возмещению всех понесённых дополнительных расходов (таких как, например, затраты на бесполезные перемещения, расходы на парковку, издержки на техническое обслуживание и ремонт и т. д.), без ущерба для любых иных прав на возмещение убытков.

5.6 Клиент и Отправитель обязуются возместить ущерб и оградить Fleequid и уполномоченных Перевозчиков от любых претензий, жалоб, ущерба или расходов, возникающих в результате нарушения обязательств, изложенных в настоящей статье.

5.7 Если Клиент или Отправитель подают Fleequid заявки, связанные с выполнением таможенных или административных формальностей, они должны гарантировать достоверность и полноту предоставленной документации, а также соответствие транспортных средств действующим нормам экспорта, импорта и оборота.

5.8 Клиент и Отправитель уполномочивают Fleequid обрабатывать персональные данные, необходимые для оказания услуги, в соответствии с положениями действующего законодательства и последующей ст. 13).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТАВКИ (ПЕРЕГОНА).

6.1 Fleequid, в качестве Экспедитора, обязуется организовать и осуществить доставку (перегон) транспортных средств с добросовестностью хорошего экспедитора, выбрав наиболее подходящих Перевозчиков с учётом особенностей перегона, тарифов, сроков доставки и других критериев эффективности и надёжности.

6.2 Fleequid оставляет за собой право:

- а) выбрать наиболее подходящего Перевозчика для осуществления доставки (перегона), как предусмотрено в ст. 3;
- б) устанавливать маршрут, способы и время выполнения доставки (перегона) с учётом потребностей Клиента, условий дорожного движения, расстояний и прочих значимых факторов;
- с) выполнять группирование с другими транспортными средствами при отсутствии

письменных возражений Клиента;

- d) привлекать для выполнения определённых работ, связанных с доставкой (перегоном), субэкспедиторов или иных подрядчиков, сохраняя ответственность перед Клиентом за действия таких сторон.

6.3 В отношении системы приёмки транспортного средства, предусмотренной Общими условиями Fleequid, Клиент признает и принимает, что:

- a) Fleequid не участвует в процессе приёмки транспортного средства у Отправителя, который выступает также в качестве Покупателя, поскольку, хотя Перевозчик уполномочивается им, последний действует на этом этапе в качестве полного, исключительного и прямого представителя Клиента. В таких случаях Перевозчик проверяет состояние транспортного средства на момент забора или подачи для отправки, составляет соответствующий акт или производит фотодокументирование, а также осуществляет любые другие подготовительные действия для приёмки транспортного средства у Отправителя и/или Продавца.
- b) Даже когда Fleequid выступает в качестве Экспедитора, Клиент несёт исключительную ответственность за предоставление уполномоченному Перевозчику чётких, полных и подробных инструкций относительно системы приёмки транспортного средства, предусмотренной в Общих условиях, включая методы проверки, документирования и выявления любых несоответствий, при этом такая деятельность подразумевается как осуществляемая исключительно на страх и риск Клиента.
- c) При отсутствии конкретных инструкций, предоставленных в письменной форме Клиентом-Покупателем Перевозчику не менее чем за три (3) дня до даты выполнения перегона, действия Перевозчика, включая любую документацию, составленную или полученную последним, считаются осуществляемыми по молчаливому согласию Клиента. Клиент заявляет о своей готовности оградить Fleequid в таком случае от любой ответственности с полным возмещением убытков, в максимальном объеме, разрешённом законом, за ущерб, недостатки, дефекты или несоответствия, в том числе скрытые, которые могут возникнуть после приёмки транспортного средства Перевозчиком.
- d) Fleequid, в качестве Экспедитора, оставляет за собой право — без возникновения каких-либо обязательств — предоставлять подготовленную Перевозчиком документацию Клиенту, который также имеет статус Покупателя, через платформу Fleequid Marketplace или другой подходящий инструмент с единственной целью — предоставить возможность осуществления права на принятие или отклонение транспортного средства в соответствии с методами и условиями, установленными в настоящих Типовых условиях.
- e) В случае принятия транспортного средства последующий перегон и/или доставка производится согласно положениям договора.
- f) В случае отказа Клиента от транспортного средства Fleequid оставляет за собой право:
 - (i) расторгнуть договор транспортной экспедиции с немедленным вступлением в силу;
 - (ii) принять меры, которые сочтёт наиболее подходящими для принятия или сдачи на хранение, возврата или восстановление прежнего правового статуса транспортного средства, относя на счёт Клиента любые связанные с этим расходы; (iii) удерживать любые суммы, уже уплаченные в качестве вознаграждения, заранее оплаченных

расходов или договорных штрафов, без ущерба для права на компенсацию любых дальнейших убытков, понесенных Fleequid в результате отказа.

6.4 Fleequid обязуется незамедлительно информировать Клиента о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на осуществление доставки (перегона), таких как задержки, препятствия, эксплуатационные трудности или необходимость внесения изменений в установленный график.

6.5 Fleequid может осуществлять по просьбе Клиента или по собственной инициативе, если сочтёт, по своему усмотрению, что такие действия необходимы для своевременного и правильного исполнения договора транспортной экспедиции, вспомогательные операции, такие как, например:

- a) мойка и чистка транспортного средства;
- b) дозаправка;
- c) мелкий ремонт или техническое обслуживание;
- d) охрана и временное хранение транспортного средства;
- e) выполнение административных или таможенных формальностей.

7

Расходы, связанные с такими вспомогательными операциями, оплачивает Клиент в соответствии с тарифами, применяемыми Fleequid или уполномоченными третьими сторонами.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПЛАТЕЖИ И АВАНСЫ.

7.1 Вознаграждение за услугу транспортной экспедиции транспортных средств выплачивается в размере, указанном и принятом Пользователем через платформу Fleequid Marketplace или согласованном в письменной форме между сторонами. Цены относятся исключительно к работам, указанным в заказе, и не включают в себя какие-либо дополнительные расходы, возникающие в связи со вспомогательными услугами, выполнением операций,, выходящих за рамки обычных или осуществляемых вне обычного рабочего времени, таможенными пошлинами, налогами, сборами или другими расходами, прямо не включёнными в договор

7.2 Оплата причитающегося Fleequid вознаграждения производится способами и на условиях, указанных на платформе Marketplace или согласованных в письменной форме. При отсутствии иных договорённостей оплата производится авансом и является условием исполнения услуги. Любая задержка платежа ведёт к начислению процентов за просрочку по ставке, установленной законом, без ущерба для права Fleequid приостановить или отказаться от предоставления услуг до полной оплаты.

7.3 Если Fleequid предварительно оплачивает от имени Клиента суммы, связанные с фрахтом, транспортными сборами, хранением, таможенными пошлинами, налогами, штрафами или иными затратами, Клиент обязан возместить их в полном объёме, включая возможные проценты и накладные расходы. В случае изменения обменных курсов возможную разницу возмещает Клиент.

7.4 В случае возложения обязанности уплаты вознаграждения на Продавца, Отправителя, Получателя или третьи стороны, Клиент остаётся тем не менее солидарно ответственным с таковыми за уплату Fleequid, если соответствующая назначенная сторона не выполнит своих обязательств своевременно. Никакая сумма, причитающаяся Fleequid, не может быть зачтена в

счет каких-либо кредитов Клиенту или третьим сторонам, если иное не согласовано в письменной форме.

7.5 Клиент обязан возместить Fleequid любые затраты, расходы и издержки, понесённые в связи с остановками транспортных средств в пути следования, задержками на складе, хранением, возвратом транспортных средств на склад, чрезвычайными услугами или другими действиями, необходимыми для хранения, возврата или управления транспортными средствами в случае задержки, отказа или отсутствия Получателя.

7.6 Fleequid оставляет за собой право удержания и законное право кредитора на имущество должника в отношении транспортных средств и любого иного имущества или документов, находящихся в его распоряжении, до полной оплаты всех своих кредитов, даже если те относятся к предыдущим услугам или услугам, отличным от тех, для которых были доверены транспортные средства, в соответствии с положениями ст. 10 настоящих Типовых условий и статей 2761, 2756 и 2797 ГК Италии.

8. СРОКИ ДОСТАВКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8.1 Сроки принятия (забора), перегона и доставки транспортных средств, указанные на платформе Fleequid Marketplace или согласованные сторонами, следует считать ориентировочными и несущественными, если иное не согласовано в письменной форме. Экспедитор и уполномоченные Перевозчики обязуются проявлять максимальную добросовестность при выполнении услуги, но не гарантируют соблюдения определённых сроков доставки.

8.2 Экспедитор не несёт ответственности за задержки принятия (забора), перегона или доставки транспортных средств, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (см. ст. 12 ниже) или иными, находящимися вне его контроля. В таких случаях Экспедитор незамедлительно информирует Клиента о характере и предполагаемой продолжительности задержки.

8.3 Fleequid действует исключительно в качестве Экспедитора в соответствии со ст. 1737 и последующими ГК и не несёт ответственности за выполнение самого перегона, за которое отвечает уполномоченный Перевозчик. Ответственность Fleequid ограничивается выполнением экспедиторского поручения и любых вспомогательных операций в пределах, установленных законом и настоящими Типовыми условиями. Fleequid отвечает исключительно за ущерб, непосредственно возникший в результате умысла или грубой халатности при организации и осуществлении доставки (перегона), отказываясь от любой ответственности за косвенные или последующие убытки, включая, среди прочего, упущенную выгоду, технический простой, упущенную возможность, урон репутации или иной ущерб.

8.4 Уполномоченный Перевозчик несёт ответственность перед Клиентом и/или Получателем за сохранность, утрату и повреждение транспортных средств во время доставки (перегона) в пределах и порядке, установленных договором транспортной экспедиции и действующим законодательством. В случае повреждения, утери, поломки или недостачи Клиент обязан предъявить претензию в сроки и порядке, установленные законодательством и Общими условиями Fleequid.

8.5 В любом случае ответственность Экспедитора, если таковая установлена, не может превышать пределов возмещения, установленных законодательством, применимым к его

деятельности. В исключительных случаях, когда Экспедитор также берёт на себя выполнение доставки (перегона), применяются ограничения ответственности, предусмотренные для Перевозчика законодательством и любыми применимыми международными конвенциями.

8.6 В случае задержки, недоступности или отказа Получателя от приёма транспортного средства Экспедитор имеет право от имени и за счёт Клиента принять все необходимые меры по охране, временному хранению или возврату транспортного средства, относя на счёт Клиента соответствующие расходы и дополнительные траты.

8.7 Клиент обязуется возместить ущерб и оградить Fleequid от любых претензий на компенсацию, издержек, расходов или сборов, возникающих в результате нарушения договорных и нормативных обязательств Клиентом, Отправителем, Получателем или третьими сторонами.

8.8 В случае повреждения, утраты или поломки по вине уполномоченного Перевозчика Клиент обязуется предпринять против него непосредственные действия для получения соответствующей компенсации, прямо отказываясь от предъявления каких-либо требований к Fleequid о возмещении убытков. При этом подразумевается, что Fleequid, в качестве лишь Экспедитора, не несёт никакой ответственности за непосредственное исполнение доставки (перегона) и явным образом ограждается Клиентом от предъявления любых исков, требований или претензий, в том числе со стороны третьих лиц, связанных с действиями или бездействиями, вменяемыми Перевозчику.

9. СТРАХОВАНИЕ.

9.1 Клиент вправе потребовать от Экспедитора оформить от его имени и за его счёт страховку, покрывающую риски утраты, повреждения или поломки транспортных средств во время доставки (перегона) и любых вспомогательных операций.

9.2 Страховое покрытие, если потребуется, будет определять Fleequid в соответствии с обычными условиями рынка и в обычных формах страхования за счёт того, кто имеет на то право, или за счёт других, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме. Условия, максимальные размеры страховых сумм, франшизы и исключения будут указаны в коммерческом предложении или договоре транспортной экспедиции.

9.3 Ни при каких обстоятельствах Fleequid не может считаться страховщиком или состраховщиком экспедиции или доставки (перегона). Ответственность Экспедитора по-прежнему ограничивается организацией и осуществлением услуг транспортной экспедиции в соответствии с положениями, изложенными в настоящих Типовых условиях.

9.4 При отсутствии конкретных указаний от Клиента страховое покрытие предусматривается для обычных рисков в соответствии с обычными условиями отрасли. Любое расширение покрытия или дополнительный риск должны явным образом согласовываться по запросу.

9.5 Клиент вправе самостоятельно страховать транспортное средство на время доставки (перегона). В таком случае страховой полис должен содержать прямой отказ от права обратного требования к Fleequid со стороны страховщика.

9.6 Экспедитор не обязан действовать от имени Клиента для урегулирования претензий, прерывания сроков исковой давности или выполнения экспертиз, если специально не уполномочен на совершения таких действий за отдельное вознаграждение.

9.7 Расходы, связанные со страховым покрытием, включая любые увеличения в связи с расширением рисков или дополнительными услугами, возлагаются на Клиента и определяются в коммерческом предложении или в договоре транспортной экспедиции.

10. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ И ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА.

10.1 В качестве Экспедитора Fleequid имеет право удержания транспортных средств, документов и любого иного имущества, находящихся в его владении, до полного погашения всей возникшей кредиторской задолженности Клиента, Отправителя, Получателя или любого другого договорного контрагента, относящейся к услугам транспортной экспедиции, доставке (перегону), вспомогательным операциям, авансам, обременениям и дополнительным расходам.

10.2 В соответствии со статьями 2756 и 2761 ГК Экспедитор обладает законным правом кредитора на имущество должника в отношении транспортных средств и товаров, доверенных для транспортной экспедиции и перегона, в качестве гарантии по всем кредитам, вытекающим из договорных отношений, включая кредиты на фрахт, вознаграждения, авансы, таможенные платежи, налоги, побочные расходы и любые иные причитающиеся суммы.

10.3 Право удержания и законное право кредитора на имущество должника также распространяются на кредиты, относящиеся к предыдущим услугам или услугам, отличным от тех, для которых были доверены транспортные средства, а также на кредиты, вытекающие из других договорных отношений между Fleequid и Клиентом, или связанных с ним третьих сторон.

10.4 Экспедитор может воспользоваться правом удержания транспортных средств, документов и иного имущества, находящихся в его владении, до полного погашения возникшей кредиторской задолженности, даже в случае возникновения спора или жалобы, если Сторонами не достигнуто иное письменное соглашение.

10.5 В случае неуплаты в установленные сроки Fleequid имеет право, направив письменное уведомление Клиенту, приступить к продаже или ликвидации транспортных средств или иных удерживаемых активов в соответствии с установленными законом процедурами в целях погашения долговых требований без ущерба для дальнейших прав и исков.

10.6 Клиент обязуется оградить Fleequid от любой ответственности, расходов, издержек или претензий, возникающих в связи с осуществлением права удержания и законного права кредитора на имущество должника, а также от любых исков, направленных на взыскание кредиторской задолженности.

11. ПРЕТЕНЗИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

11.1 Любые возможные претензии, связанные с утерей, поломкой, повреждением, неправильной доставкой или задержкой перегоняемых транспортных средств, должны предъявляться Fleequid Клиентом или Получателем способами и в сроки, предусмотренные в Общих условиях платформы Marketplace Fleequid, доступных на сайте www.fleequid.com. В частности, претензии должны предъявляться в письменной форме через платформу Fleequid Marketplace или на адрес электронной почты claims@fleequid.com в строго установленные сроки и способом, там подробно изложенными.

11.2 Fleequid будет рассматривать претензии в соответствии с процедурой, изложенной в Общих условиях платформы Marketplace Fleequid, сообщая о результатах расследования в сроки и порядке, в них установленные. В случае удовлетворения жалобы Fleequid выплатит

компенсацию в пределах, установленных настоящими Типовыми условиями, Общими условиями и применимым законодательством.

11.3 Прежде чем обращаться в суд, Стороны обязуются попытаться урегулировать спор мирным путем, в том числе применив инструменты примирения, предусмотренные на платформе Fleequid Marketplace, или путём проведения неформальных переговоров. Если в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного уведомления о возникновении спора это ни к чему не приведёт, Стороны обязуются предпринять попытку урегулирования, обратившись в орган медиации Торговой палаты г. Комо в соответствии с Правительственным декретом-законом. 2010 Если в течение 60 (шестидесяти) дней с начала процедуры медиация не завершится соглашением, окончательное разрешение спора будет осуществлено путём официального арбитража согласно Регламенту Арбитражной палаты Милана единоличным арбитром, назначенным в соответствии с тем же Регламентом. Местом арбитража станет Милан, языком будет итальянский, а применимым правом признаётся предусмотренное в настоящих Типовых условиях транспортной экспедиции («ТУТЭ»).

11.4 Всё, что явным образом не урегулировано настоящей статьёй, регулируется во всей полноте процедурами, условиями и способами, установленными в Общих условиях платформы Marketplace Fleequid.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1 Для целей настоящих Типовых условий обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) является любое событие, обстоятельство, факт, действие, бездействие или ситуация, независимо от их предсказуемости, которые находятся вне разумного контроля Стороны, на таковые ссылающейся, исключающие, затрудняющие, ограничивающие или задерживающие, полностью или частично, выполнение договорных обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия любого рода, исключительные атмосферные явления, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, эпидемии, пандемии, войны (объявленные или нет), вторжения, акты терроризма, беспорядки, восстания, забастовки, локауты или другие промышленные действия (даже если они напрямую не затрагивают персонал Стороны), эмбарго, блокады, ограничения или меры любого государственного, административного, судебного или таможенного органа, аварии или поломки транспортных средств, недоступность инфраструктуры, энергии, топлива или сырья, перебои в предоставлении основных услуг (включая ИТ, связь или сетевые услуги), действия, бездействие или невыполнение обязательств Клиентом, Отправителем, Получателем или третьими сторонами, эпидемии, пандемии, меры по сдерживанию распространения вируса в области здравоохранения, кибератаки, отключения электроэнергии, финансовые кризисы, законодательные или нормативные изменения и любая другая причина, которая, даже косвенно, делает выполнение договорных обязательств невозможным или чрезмерно обременительным.

12.2 Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечёт за собой приостановление на весь срок действия события и на время, строго необходимое для его прекращения, обязательств пострадавшей Стороны. В таких случаях Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, не несёт ответственности, не выплачивает компенсацию или неустойку.

12.3 Сторона, намеревающаяся сослаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно направить контрагенту письменное уведомление с указанием характера события, его предполагаемой продолжительности и ожидаемых последствий для исполнения договора.

12.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение периода, превышающего 30 (тридцать) последовательных дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть договор без обязательства возмещения ущерба, направив письменное уведомление другой Стороне.

12.5 Стороны обязуются добросовестно сотрудничать в целях принятия всех разумных мер для смягчения последствий форс-мажора и возобновления исполнения договорных обязательств в кратчайшие сроки.

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

13.1 В рамках исполнения договора транспортной экспедиции и предоставления услуг перевозки Fleequid обрабатывает персональные данные Клиента, субъектов, участвующих в экспедировании, и получателей в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 («GDPR»), действующим национальным законодательством и Политикой конфиденциальности, размещённой по адресу: <https://fleequid.com/it/privacy-policy>.

13.2 Обработка персональных данных производится в целях, напрямую связанных с предоставлением услуг транспортной экспедиции, осуществлением соответствующей административной, логистической и эксплуатационной деятельности, а также с выполнением налагаемых законом обязательств и защитой прав Fleequid, и служат таковым.

13.3 Такие данные могут сообщаться перевозчикам, поставщикам логистических услуг, консультантам, государственным органам, компетентным органам и иным третьим лицам исключительно в целях, указанных выше, и в пределах, установленных применимым законодательством и Политикой конфиденциальности.

13.4 При регистрации и/или использовании услуги транспортной экспедиции Клиент заявляет об ознакомлении с Политикой конфиденциальности Fleequid и понимании её содержание, давая своё прямое согласие, когда требуется.

13.5 Субъект данных может в любое время воспользоваться правами, предусмотренными статьями 15 и последующими статьями Общего регламента по защите данных (GDPR) (доступ, исправление, аннулирование, ограничение, возражение, переносимость) способами, указанными в Политике конфиденциальности, опубликованной на сайте. www.fleequid.com.

13.6 Более подробную информацию о методах и целях обработки персональных данных для целей предоставления услуг перевозки можно найти в Политике конфиденциальности Fleequid, которая является неотъемлемой частью настоящих Типовых условий.

14. ОДНОСТОРОННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ.

Что касается способа их изменения, настоящие Типовые условия транспортной экспедиции полностью подчиняются положениям ст. 3 Общих условий платформы Marketplace Fleequid, опубликованных на официальном сайте www.fleequid.com и свободно доступны Пользователям. В частности, Fleequid оставляет за собой право изменять их в одностороннем порядке, используя те же методы, ограничения, формы уведомления и средства связи, которые предусмотрены в Общих условиях. Такие изменения вступают в силу по истечении срока,

указанного в сообщении, если Пользователь заранее не выразил прямого согласия с ними или не воспользовался в установленные сроки своим правом на расторжение договора. Подразумевается, что, если иное прямо не оговорено в письменной форме, предыдущие версии настоящих Типовых условий будут по-прежнему применяться исключительно к отношениям, которые уже существовали на дату внесения изменений, как установлено в Общих условиях. Использование услуги транспортной экспедиции после внесения изменений будет означать молчаливое принятие изменённых Типовых условий.

15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ЯЗЫК И ЮРИСДИКЦИЯ.

15.1 Настоящие Типовые условия транспортной экспедиции вместе со всеми положениями, которые регулируют отношения между Fleequid, Клиентом, Отправителем, Получателем и, в более общем смысле, между Пользователем и другим Пользователем, регулируются исключительно законодательством Италии. Любые применимые нормы международного права или конвенции учитываются лишь в той мере, в которой они не противоречат итальянскому законодательству.

15.2 В отношении любого спора, касающегося действительности, толкования, исполнения или прекращения действия настоящих Типовых условий транспортной экспедиции («ТУТЭ»), Общих условий, договоров или любой иной связанной с ними юридической сделки, исключительную юрисдикцию имеет суд г. Комо, с прямым исключением любого другого конкурирующего или альтернативного суда, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

15.3 Официальным языком настоящих Типовых условий транспортной экспедиции и связанных с ними договорных отношений является итальянский. Если настоящие Типовые условия переведены на другие языки, версия на итальянском языке имеет преимущественную силу и считается единственной обязательной для целей истолкования и применения договора.

16. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ.

16.1 Если не предусмотрено иное, обмен всей корреспонденцией между Экспедитором и Клиентом должен осуществляться в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, экспресс-курьерской службой или электронной почтой по следующему адресу:

ADOREA S.R.L.
Provincial Road for Bizzarone, 43 22077
Olgiate Comasco (Колорадо),
Идентификационный номер
плательщика НДС
04114790134, тел.
390287176063
электронная почта info@fleequid.com

16.2 Уведомления считаются действительными и обязательными с момента доставки, если

отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении, с момента доставки курьеру, если они отправлены экспресс-курьерской службой, или с момента подтверждения получения, если они отправлены по электронной почте в адрес Fleequid.

16.3 Сообщения Fleequid будут направляться на контактные данные, включая обычные адреса электронной почты, указанные Клиентом при регистрации на платформе Marketplace, и считаются доведенными до сведения и полученными получателем после отправки с платформы Fleequid.

В соответствии со статьями 1341 и 1342 ГК Италии Клиент явным образом заявляет от том, что он прочитал, понял и принял следующие пункты Типовых условий транспортной экспедиции: Ст. 4) Право Fleequid отклонить или аннулировать поручение. 5) Объективная ответственность Клиента, договорная неустойка, обязательство возместить ущерб Fleequid; Ст. 6) Молчаливое одобрение действий Перевозчика, исключение ответственности и неучастие Fleequid в приёмке транспортных средств, ограждение от ответственности, непричастность; Ст. 7) Солидарное платёжное обязательство, запрет возмещения, право удержания и продажи удерживаемых транспортных средств; Ст. 8) Несущественные условия поставки, ограничения ответственности, исключение ответственности за косвенные убытки, ограждение от ответственности; Ст. 10) Расширение права удержания и законное право кредитора на имущество должника, продажа транспортных средств в случае неисполнения; Ст. 11) Обязательная медиация и арбитражная процедура вместо обычного суда; Ст. 14) Право Fleequid на одностороннее изменение договорных условий; Ст. 15) Итальянское право как исключительно применимое, исключительная юрисдикция г. Комо.